

RECURSO CÍVEL Nº 5005026-22.2024.4.02.5120/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: MIQUEIAS APOLINARIO NUNES (AUTOR)

ADMINISTRATIVO. MILITAR INATIVO DA MARINHA. INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS PROPORCIONAIS NÃO FRUÍDAS. APLICA-SE O ART. 134, §1º DA LEI 6.880/80 E O ARTIGO 9º, II, §1º DA MEDIDA PROVISÓRIA 2215/01. MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO COMO MARCO INICIAL PARA CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA. INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE À ÚLTIMA REMUNERAÇÃO DA ATIVA. RECURSO DA UNIÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da União, mantendo integralmente a sentença a quo. Condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Publique-se, intimem-se as partes e após o trânsito em julgado dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2025.

5005026-22.2024.4.02.5120

510015422453 .V4

RECURSO CÍVEL Nº 5005026-22.2024.4.02.5120/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: MIQUEIAS APOLINARIO NUNES (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado da **União** em face da sentença proferida pelo Juiz *a quo* (evento 21), que julgou procedente o pedido para condená-la ao pagamento de indenização pelas férias não gozadas pela parte autora, relativas ao período de 01/07/1990 a 31/12/1990, de forma proporcional, no valor correspondente à última remuneração da parte autora na atividade, acrescido do terço constitucional, de forma simples.

Em suas razões recursais, a União alega a ocorrência de prescrição nos seguintes termos: “[...] *Pleiteia indenização em pecúnia de férias do período em que foi aluno na condição de grumete. Ocorre que, entre esse período e o engajamento do autor como militar temporário, houve interrupção de continuidade. O Autor foi desligado da Marinha após conclusão do curso em 31/12/1990 e reengajado como militar temporário posteriormente, apenas em 1993, sendo depois transferido para a reserva. Resta claro que o pedido do autor de indenização de férias do período em que estava como grumete está invariavelmente fulminado pelo instituto da prescrição, o que aliás é corroborado pela própria PORTARIA NORMATIVA Nº 28/GM-MD, DE 3 DE MAIO DE 2019 [...]*”

Menciona que o direito às férias é adquirido após o interregno correspondente a doze meses, isto é, após o período aquisitivo. Diz que inexistente previsão de concessão ou indenização de férias sem que o primeiro período aquisitivo esteja completo.

Alega que, na remota hipótese de ser acolhida a pretensão do autor, o valor devido deve ser calculado proporcionalmente ao tempo de serviço previsto em lei, e que a base de cálculo da indenização deve considerar os proventos do militar enquanto aluno, do serviço militar obrigatório, não a última remuneração por ele recebida enquanto oficial militar voluntário, sob pena de enriquecimento injustificado.

Contrarrazões apresentadas no evento 30, na qual o autor afirma, em especial, que a contagem do tempo de serviço do recorrido, enquanto aluno de órgão de formação da reserva, não se interrompeu, mas sim que foi realizada de forma diferenciada, conforme previsto no art. 63, parágrafo único, da Lei do Serviço Militar (Lei 4.375/1974) e no art. 134, § 2º, do Estatuto dos Militares.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

No evento 21, foi proferida sentença pelo Juiz *a quo*, nos termos a seguir:

“[...]

Do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a União ao pagamento de indenização pelas férias não gozadas pela parte autora, relativas ao período de 01/07/1990 a 31/12/1990, de forma proporcional, no valor correspondente à última remuneração da parte autora na atividade, acrescido do terço constitucional, de forma simples. No mais, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, IV do CPC, ante a incompetência do Juízo para processar e julgar o pedido de não incidência do imposto de renda sobre as férias indenizadas.

Sobre os valores atrasados incidirão correção monetária e juros moratórios nos termos do Enunciado 111 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais do Rio de Janeiro até o dia 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, deverá incidir, como índice de atualização monetária, compensação da mora e remuneração do capital, EXCLUSIVAMENTE A TAXA SELIC, nos termos dispostos no art. 3º da Emenda Constitucional de n.º 113/2021.

Sem condenação em custas nem em honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.º 9.099/95).

[...]”

Acerca da alegação da União de que o autor foi desligado da Marinha após conclusão do curso em 31/12/1990 e reengajado, posteriormente, como militar temporário, apenas em 1993, sendo depois transferido para a reserva, ressalto o que constou na sentença proferida pelo Juiz *a quo*:

“[...]

*No mérito, propriamente, a folha de alterações da parte autora (**evento 1, FICHIND9**) demonstra que o requerente foi incorporado para prestação do serviço militar na Marinha do Brasil, na graduação de marinheiro - recruta em 01/07/1990, o qual foi concluído em 31/12/1990, tendo prestado juramento à Bandeira em 07/11/1990.*

Da análise da supracitada folha de, infere-se que o primeiro gozo de férias pela requerente ocorreu entre 21/02/1992 e 24/03/1992, a indicar o ano de 1991 como período aquisitivo inicial para tanto.

[...]”

De fato, analisando a folha de alterações da parte autora (evento 01 – FICHIND9), verifico que o autor foi incorporado para prestação do serviço militar na Marinha do Brasil em 01/07/1990, tendo prestado juramento à Bandeira em 07/11/1990; que o autor teve licença (luto) de 05/04 a 12/04/91; que foi promovido à graduação de Marinheiro na data de 19/07/1991; que teve o primeiro gozo de férias no período de 21/02/1992 a 24/03/1992; e que foi desligado do serviço ativo da Marinha em 16/04/2024, em razão da solicitação de transferência para a reserva remunerada, conforme a seguir:

COMANDO DE OPERAÇÕES NAVAIS			1991	
Corpo ou Quadro	Grã Hierárquico	Nº de Identificação	Ano	
QSM	Marinheiro	86.7174.99	1991	
Nome			FI Nº 002	
MIQUEIAS APOLINÁRIO NUNES				

ALTERAÇÕES		Nº ÍNDICE
Rubrica do interessado	<u>APRESENTAÇÃO (Destaque)</u> - a 30/11/90, procedente da BAENSPA.	007
	<u>FUNÇÃO (Assunção)</u> - a 01/12/90, assumiu as de Auxiliar da Faxina do Mestre (CON-053).	103
	<u>CONVOCAÇÃO PARA O SERVIÇO ATIVO</u> - a 01/07/90, foi incorporado para prestação do Serviço Militar na Marinha do Brasil, na graduação de Marinheiro-Recruta (MN-RC), devendo compor a Turma 2/90, na BAENSPA. (Bol. 01/91/207).	043
	<u>JURAMENTO À BANDEIRA</u> - a 07/11/90, prestou juramento à Bandeira. (Bol. 03/91/148).	140
	<u>ESTÁGIO (EIA)</u> - a 07/11/90, concluiu o Estágio de Instrução e Adaptação. (Bol. 03/91/148).	085
	<u>LICENÇA (Luto)</u> - de 05/04 a 12/04/91.	151
	<u>INSPEÇÃO DE SAÚDE (Engajamento ou Deixar SMI)</u> - a 16/04/91, foi inspecionado de saúde pela JAS/HCM e julgado apto. (Msg. R-181013Z/ABR/91/HOSCEN).	134
	<u>ESTÁGIO INICIAL (Início)</u> - a 02/07/91, iniciou, devendo terminá-lo em 02/01/92. <i>FAC / período anterior de 07/90</i>	085
	<u>ESTÁGIO INICIAL (Interrupção)</u> - a 19/07/91, interrompeu o Estágio Inicial.	085
	<u>DIVERSOS (CPF)</u> - nº 016225477-64.	067
<u>PASEP</u> - inscrito sob o nº 1805495804-3.	190	
<u>PROMOÇÃO</u> - de acordo com a O/S nº 180/91, do ComlºDN, foi promovido a graduação de Marinheiro (MN), concedendo engajamento	197	



Até o Boletim 10/91 e O. Dia (CFN) X.X.X.X.X inclusive X.X

Rio de Janeiro, RJ, 19 de julho de 1991

Local e data

MINISTÉRIO DA MARINHA			FOLHA DE ALTERAÇÕES		MG-M-073
			7530-BR-240-0940		
CÓDIGO DA OM	NOME DA OM		1º semestre		
659	COMANDO DO GRUPO NAVAL DO SUDESTE				
Corpo ou Quadro	Grã Hierárquico	Nº de Identificação	Ano		
"QSM"	MARINHEIRO	86.7174.99	1992		
Nome			FI Nº 005		
MIQUEIAS APOLINÁRIO NUNES					

ALTERAÇÕES		Nº ÍNDICE
Rubrica do int	<u>FÉRIAS</u> - a 24/03/92, terminou as correspondentes ao ano de 1991, iniciadas em 21/02/92.	102

Código da OM 95500	NOME DA OM BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI		1º Semestre
Corpo ou Quadro CPFN QPFN MU	Grau Hierárquico SUBOFICIAL	Nº de Identificação 86.7174.99	Ano: 2024
Nome: MIQUEIAS APOLINÁRIO NUNES			FA Nº: 106
Rubrica do interessado:	ALTERAÇÕES		Nº INDIC
	AGREGAÇÃO: Pela portaria nº 195, de 06MAR2024, do CPesFN, o SO FN MU 86.7174.99 MIQUEIAS APOLINÁRIO NUNES foi agregado ao respectivo quadro, a partir de 31JAN2024 por ter solicitado transferência para reserva remunerada. (OS 117/2024 DE 24ABR2024 da BFNRM)		003
	TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA - Pela Portaria nº 195, de 06MAR2024, do CPesFN, no uso da subdelegação de competência que lhe confere a alínea a do inciso IX do artigo 3º da portaria 134 de 26JUL2017, do Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais, de acordo com inciso II do art 50, inciso I do artigo 96e art 97 da lei 6.880 de 09DEZ1980, (Estatutos dos Militares) e inciso I do art 22 da lei 13.954, de 16DEZ2019 (Reestruturação da carreira dos Militares), foi concedida Transferência para a Reserva Remunerada ao SO FN MU 86.7174.99 MIQUEIAS APOLINÁRIO NUNES, com a remuneração a que faz jus observados os incisos I, II, III, IV e VII do artigo 12 da referida lei de reestruturação da carreira dos militares.		225
	1. INSPEÇÃO DE SAÚDE(Deixar o SAM) - a 30NOV2023 fim DEIXAR O SAM, julgando-o Apto para Deixar o SAM, (R201211Z/DEZ/2023 da BFNRM).		134
	DIVERSOS (Recadastramento) - Militar está ciente quanto à obrigatoriedade de se apresentar, anualmente, no mês do seu aniversário, na OMAC mais próxima de sua residência, para realizar o seu recadastramento (Prova de vida), a fim de evitar o bloqueio dos seus proventos.		067
	RESIDENCIA - Declarou que irá residir após o DSAM no endereço: Rua Turqueza 15N QD B CIDADE: Rio de Janeiro BAIRRO: AUSTIN - Nova Iguaçu Cep: 26.080-295		229
	DESILGAMENTO DO SERVIÇO ATIVO DA MARINHA - De acordo com a Portaria nº 195, de 06MAR2024, do CPesFN, o SO FN MU 86.7174.99 MIQUEIAS APOLINÁRIO NUNES foi desligado do SAM em 16ABR2024 (OS 117/2024 DE 24ABR2024 da BFNRM).		058

Assim, verifico que não prospera a alegação da União de que o autor foi desligado da Marinha após conclusão do curso em 31/12/1990 e reengajado como militar temporário, posteriormente, apenas em 1993.

Nos termos do art. 134, §1º da Lei 6.880/80, o tempo de serviço militar inicia-se a partir da data em que o convocado é incorporado em uma organização militar. Vejamos:

Art. 134. Os militares começam a contar tempo de serviço nas Forças Armadas a partir da data de seu ingresso em qualquer organização militar da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica.

§ 1º Considera-se como data de ingresso, para fins deste artigo:

a) a do ato em que o convocado ou voluntário é incorporado em uma organização militar;

b) a de matrícula como praça especial; e

c) a do ato de nomeação.

Observa-se, então, que é a partir desse momento que se deve iniciar o período aquisitivo para as férias. Nesse sentido:

APELAÇÕES. ADMINISTRATIVO. MILITAR. INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO GOZADAS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA TRANSFERÊNCIA PARA A INATIVIDADE. APRENDIZ DE MARINHEIRO. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. TERMO INICIAL. MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PRÓPRIA. AFASTAMENTO DO SERVIÇO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE FÉRIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 63, § 3º, DA LEI Nº 6.880/80. 1. O autor ingressou na Marinha em 21/01/1985, por meio de matrícula na Escola de Aprendizes de Marinheiros do Espírito Santo, para realizar o Curso de Formação de Marinheiros para a Ativa. Na data de 29/01/2015 foi transferido, a pedido, para a reserva remunerada, na graduação de Suboficial, com proventos integrais relativos a este posto. Alegou que não gozou o período aquisitivo de **férias referente ao seu primeiro ano de ingresso na Marinha (1985), nem em relação aos anos de 1999, 2000 e 2001, quando esteve em licença para tratamento de saúde própria (LTSP). 2. O termo inicial da prescrição referente à pretensão de indenização por **férias** não gozadas tem início com a impossibilidade de não mais usufruí-las, ou seja, a partir da data da inatividade (Precedentes: STJ - AgRg no REsp 1453813/PB. Relator: Ministro Humberto Martins. 2ª Turma. DJe: 23/09/2015; STJ- AgRg no AREsp186.543/BA. Relator: Ministro Og Fernandes. 2ª Turma. DJe: 03/12/2013). 3. In casu, o pleito do autor não foi alcançado pela prescrição, uma vez que este foi transferido para a reserva remunerada em 29/01/2015, tendo ajuizado a presente demanda em 15/04/2015. 4. **Os alunos de órgão de formação de militares da ativa começam a contar tempo de serviço nas Forças Armadas, para o período aquisitivo de férias, a partir da matrícula no respectivo curso de formação, nos termos do artigo 134, § 1º, alínea 'b', da Lei nº 6.880/80** (Precedentes: TRF2 - AMS 200651010140839. Relator: Desembargador Federal Poul Erik Dyrlund. 8ª Turma Especializada. E-DJF2R: 29/11/2007; TRF5 - APELREEX 00067983520114058400. Relator: Desembargador Federal Frederico Pinto de Azevedo. 1ª Turma. DJe: 18/01/2013). 5. **Na presente hipótese, o período aquisitivo de férias referente ao ano de 1985, deveria ter sido gozado****

até o final de 1986, nos termos do artigo 63 da Lei nº 6.880/80. Contudo, o autor passou todo aquele ano sem usufruir de tal direito, razão pela qual deve ser indenizado pelo período aquisitivo de férias do ano de 1985 que não foi usufruído no ano seguinte (1986), sob pena de enriquecimento indevido da Administração Castrense, que se aproveitou da força de trabalho do militar durante o período em que este deveria estar descansando. 6. Cabível também o direito ao recebimento de indenização pelas férias não gozadas, em relação aos anos de 1999 a 2001, uma vez que, à luz do que dispõe o artigo 63, § 3º, da Lei nº 1 6.880/80, a concessão de férias não é prejudicada pelo gozo anterior de licença para tratamento de saúde (Precedentes: STJ - EDcl no AgRg no Ag 1180333/RJ. Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze. 5ª Turma. DJe: 04/12/2012; STJ - AgRg no REsp 1074165/RS. Relator: Ministro Adilson Vieira Macabu. 5ª Turma. DJe: 14/06/2011). 7. Não merece prosperar o pedido autoral de pagamento em dobro do período de férias não gozado, por absoluta falta de previsão legal nesse sentido. O artigo 63, §§ 4º e 5º, da Lei nº 6880/80, somente permite a indenização em dobro das férias quando estas não puderam ser gozadas em decorrência de situações excepcionais, sendo certo que o autor não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas. O artigo 36 da Medida Provisória nº 2.215-10/2001 faz alusão à contagem em dobro do período de férias não usufruído apenas para efeitos de inatividade (ex: cômputo de tempo de serviço para fins de transferência para a reserva remunerada), e não para recebimento de indenização por férias não gozadas. 8. Deve ser dado parcial provimento à apelação do autor, para condenar o ente da federação ao pagamento de indenização pelo período aquisitivo de férias referente ao ano de 1985 que não foi usufruído pelo militar durante todo ano de 1986. 9. Dado parcial provimento à apelação do autor. Negado provimento à apelação da União. (TRF2. 0039037-89.2015.4.02.5117. 5ª T. Rel. Aluisio Gonçalves de Castro Mendes. DJ. 01/12/2015) (Grifo nosso)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. **MILITAR. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. RESERVA REMUNERADA. GUARNIÇÃO ESPECIAL. FÉRIAS NÃO GOZADAS. CÔMPUTO EM DOBRO. TERMO INICIAL. INGRESSO NAS FORÇAS ARMADAS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. (...)** 4. **Nos termos do art. 134 da Lei nº 6.880/80, os militares começam a contar o tempo de serviço a partir do ingresso nas Forças Armadas. Da análise da folha de alterações do apelante, observa-se que a incorporação na Marinha do Brasil ocorreu em 31/01/1983, sendo esse o termo inicial para a contagem do tempo de trabalho, e não o dia do juramento à bandeira (26/5/1983).** Por tal razão, o período de férias não gozadas pode ser contado em dobro, nos termos do art. 36 da Medida Provisória nº 2.215-10/2001, impondo-se a reforma da sentença nesse ponto. 5. (...) (APELREEX 00067983520114058400, Desembargador Federal Frederico Pinto de Azevedo, TRF5 - Primeira Turma, DJE - Data::18/01/2013 (Grifo nosso)

Dessa forma, o autor faz jus à contagem, para fins de concessão de férias, do período em que frequentou o Curso de Formação.

A União alega, também, em seu recurso inominado, que ocorreu a prescrição no presente caso.

Contudo, importa ressaltar que o militar faz jus à indenização pelas férias não gozadas no valor da remuneração recebida por ocasião de seu desligamento, justamente, porque, nesse momento, nasceu o direito a essa indenização.

Dito isso, é notável a não ocorrência da prescrição, devido ao ajuizamento da ação em período inferior aos 05 anos após a aquisição ao direito de férias.

Sobre a afirmativa de que não existe período de férias não gozadas, assevero que tal argumento não merece prosperar, uma vez que já é pacificado o entendimento da TNU no sentido de que o período de prestação de serviço militar obrigatório gera direito a indenização por férias ao militar. Inclui-se nesse entendimento o direito às férias proporcionais (em período inferior a 12 meses) de militares que prestaram o serviço militar inicial em cursos de formação.

Nesse sentido, ressalto que o artigo 9º da MP nº 2.215-10/2001 assegura o direito à indenização pelas férias não fruídas:

*“Art. 9º O militar, ao ser transferido para a inatividade remunerada, além dos direitos previstos nos arts. 10 e 11 desta Medida Provisória, faz jus:
I - à ajuda de custo prevista na alínea “b” do inciso XI do art. 3o desta Medida Provisória; e
II - ao valor relativo ao período integral das férias a que tiver direito e, ao incompleto, na proporção de um doze avos por mês de efetivo serviço.”*

Destaco que a jurisprudência caminha nesse sentido:

APELAÇÕES. ADMINISTRATIVO. MILITAR. INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO GOZADAS. PRESCRIÇÃO. **TERMO INICIAL. DATA DA TRANSFERÊNCIA PARA A INATIVIDADE. APRENDIZ DE MARINHEIRO. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. TERMO INICIAL. MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PRÓPRIA. AFASTAMENTO DO SERVIÇO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE FÉRIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 63, § 3º, DA LEI Nº 6.880/80.**

1. O autor ingressou na Marinha em 21/01/1985, por meio de matrícula na Escola de Aprendizes de Marinheiros do Espírito Santo, para realizar o Curso de Formação de Marinheiros para a Ativa. Na data de 29/01/2015 foi transferido, a pedido, para a reserva remunerada, na graduação de Suboficial, com proventos integrais relativos a este posto. Alegou que não gozou o período

aquisitivo de férias referente ao seu primeiro ano de ingresso na Marinha (1985), nem em relação aos anos de 1999, 2000 e 2001, quando esteve em licença para tratamento de saúde própria (LTSP).

2. O termo inicial da prescrição referente à pretensão de indenização por férias não gozadas tem início com a impossibilidade de não mais usufruí-las, ou seja, a partir da data da inatividade (Precedentes: STJ - AgRg no REsp 1453813/PB. Relator: Ministro Humberto Martins. 2ª Turma. DJe: 23/09/2015; STJ- AgRg no AREsp186. 543/BA. Relator: Ministro Og Fernandes. 2ª Turma. DJe: 03/12/2013).

3. In casu, o pleito do autor não foi alcançado pela prescrição, uma vez que este foi transferido para a reserva remunerada em 29/01/2015, tendo ajuizado a presente demanda em 15/04/2015.

4. Os alunos de órgão de formação de militares da ativa começam a contar tempo de serviço nas Forças Armadas, para o período aquisitivo de férias, a partir da matrícula no respectivo curso de formação, nos termos do artigo 134, § 1º, alínea 'b', da Lei nº 6.880/80 (Precedentes: TRF2 - AMS 200651010140839. Relator: Desembargador Federal Poul Erik Dyrlund. 8ª Turma Especializada. E-DJF2R: 29/11/2007; TRF5 - APELREEX 00067983520114058400. Relator: Desembargador Federal Frederico Pinto de Azevedo. 1ª Turma. DJe: 18/01/2013).

5. Na presente hipótese, o período aquisitivo de férias referente ao ano de 1985, deveria ter sido gozado até o final de 1986, nos termos do artigo 63 da Lei nº 6.880/80. Contudo, o autor passou todo aquele ano sem usufruir de tal direito, razão pela qual deve ser indenizado pelo período aquisitivo de férias do ano de 1985 que não foi usufruído no ano seguinte (1986), sob pena de enriquecimento indevido da Administração Castrense, que se aproveitou da força de trabalho do militar durante o período em que este deveria estar descansando.

6. Cabível também o direito ao recebimento de indenização pelas férias não gozadas, em relação aos anos de 1999 a 2001, uma vez que, à luz do que dispõe o artigo 63, § 3º, da Lei nº 6.880/80, a concessão de férias não é prejudicada pelo gozo anterior de licença para tratamento de saúde (Precedentes: STJ - EDcl no AgRg no Ag 1180333/RJ. Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze. 5ª Turma. DJe: 04/12/2012; STJ - AgRg no REsp 1074165/RS. Relator: Ministro Adilson Vieira Macabu. 5ª Turma. DJe: 14/06/2011).

7. Não merece prosperar o pedido autoral de pagamento em dobro do período de férias não gozado, por absoluta falta de previsão legal nesse sentido. O artigo 63, §§ 4º e 5º, da Lei nº 6.880/80, somente permite a indenização em dobro das férias quando estas não puderam ser gozadas em decorrência de situações excepcionais, sendo certo que o autor não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas. O artigo 36 da Medida Provisória nº 2.215-10/2001 faz alusão à contagem em dobro do período de férias não usufruído apenas para efeitos de inatividade (ex: cômputo de tempo de serviço para fins de transferência para a reserva remunerada), e não para recebimento de indenização por férias não gozadas.

8. Deve ser dado parcial provimento à apelação do autor, para condenar o ente da federação ao pagamento de indenização pelo período aquisitivo de férias referente ao ano de 1985 que não foi usufruído pelo militar durante todo ano de 1986.

9. Dado parcial provimento à apelação do autor. Negado provimento à apelação da União. (TRF2. 0039037-89.2015.4.02.5117. 5ª T. Rel. Aluisio Gonçalves de Castro Mendes. DJ. 01/12/2015) (Grifo nosso)

No que concerne à alegação da União de que a base de cálculo da indenização deve considerar os proventos do militar enquanto aluno, do serviço militar obrigatório, não a última remuneração por ele recebida enquanto oficial militar voluntário, ressalto que deve prosperar o entendimento da Turma Nacional de Uniformização, sob os autos PEDILEF 5000793-77.2016.4.04.7101/RS - Tema 162, sob a seguinte tese:

“O período de prestação de serviço militar obrigatório gera direito a férias regulamentares ao militar incorporado, uma vez que inexistente qualquer distinção entre as modalidades dos serviços militares (obrigatório e de carreira) no artigo 63, da Lei Nº 6.880/80, **cabendo a reparação mediante indenização em pecúnia, sem direito à dobra, correspondente à última remuneração na ativa, acrescida do terço constitucional, obedecidos os dispositivos legais aplicáveis, nos casos em que a parte já houver sido desligada das forças armadas.**”

Por conseguinte, deve prosperar o que restou determinado na sentença *a quo*, no que tange à condenação da União ao pagamento de indenização pelas férias não gozadas pela parte autora, relativas ao período de 01/07/1990 a 31/12/1990, de forma proporcional, no valor correspondente à última remuneração da parte autora na atividade, acrescido do terço constitucional, de forma simples.

Ante o exposto, **voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da União**, mantendo integralmente a sentença *a quo*. Condene a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Publique-se, intemem-se as partes e após o trânsito em julgado dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem.

